

특정감사

감 사 보 고 서

- 연차휴가 사용촉진 제도 운영실태 -

2026. 5.

국토안전관리원
감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사대상 업무 현황	4
III. 감사결과	5
1. 감사결과 총괄	5
2. 분야별 실태와 문제점	7
가. 연차휴가 사용촉진 운영 및 절차 미흡	7
나. 1년 미만 계속 근로자의 연차휴가 사용촉진 운영 미흡 ...	16
IV. 향후조치	23

■ 붙임 관련 규정

■ 별첨 처분요구서 각 1부.

표 목차

[표 1] 감사 중점사항	2
[표 2] 참여 감사인 현황	3
[표 3] 1년 이상 근로자 대상 연차축진 절차	4
[표 4] 1년 미만 근로자 대상 연차축진 절차	4
[표 5] 감사총괄 조치사항	5
[표 6] 1차 축진 현황(20XX년~20XX년)	9
[표 7] 1차 축진 미흡에 따른 소멸연차 현황(20XX년~20XX년)	10
[표 8] 2차 축진 미실시에 따른 소멸연차 현황(20XX년)	11
[표 9] 연차휴가 사용축진 미흡에 따른 소멸연차 일수(20XX년~20XX년)	13
[표 10] 1년 미만 근무 직원의 연차휴가 사용축진 현황	18
[표 11] 1년 미만 직원 연차휴가 사용축진 세부내역	19
[표 12] 근로 1년 종료 후 12개월 이내 퇴직자	20

약칭 및 용어설명

이하 다음의 약칭을 사용한다.

<기관명>

- 국토안전관리원 : 관리원
- 연차 유급휴가 : 연차

<주요 용어>

- 연차 유급휴가 : 근로자가 일정기간 근로의무를 이행하였을 때 발생하는 휴가로 임금의 삭감없이 근로의무를 면제받는 제도를 말한다.
- 연차수당 : 근로자가 법정 연차 유급휴가를 사용할 권리가 발생하였음에도 불구하고 이를 사용 기간 내에 사용하지 않아 휴가권이 소멸된 경우 그 미사용 일수에 대하여 금전적으로 보상하는 임금을 말한다.
- 통상임금 : 근로자에게 정기적으로 총 근로에 대하여 지급하기로 정해진 금액을 말한다.
- 평균임금 : 퇴직금 산정 등 산정해야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안 해당 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다.

1. 감사배경 및 목적

정부는 근로자의 삶의 질 향상과 일·생활 균형 실현을 위해 연차휴가 제도의 실질적 운영을 지속적으로 강조해왔다. 특히, 123대 국정과제 중 ‘일, 가정, 삶이 공존하는 행복한 일터’를 95대 과제로 채택하여 근로자의 실질적인 쉼 권리 보장과 연차휴가 사용 활성화를 주요 정책 방향으로 설정하였다. 이는 단순한 법령 준수를 넘어 일하는 방식의 혁신과 건강한 조직문화 조성을 위한 공공기관의 사회적 책임을 강조하는 것으로 공공기관에서는 그에 맞는 적극적인 제도 운영이 요구되고 있다.

이러한 정책 기조에 따라 국토안전관리원(이하 ‘관리원’이라 함)에서는 연차휴가 사용촉진 제도를 운영해왔으나, 그동안 관행에 의존한 형식적인 절차에 그치지 않았는지에 대한 점검이 필요하다고 판단하여 2026년 연간 감사계획에 반영하여 감사를 실시하게 되었다.

감사실은 연차휴가 사용촉진 제도의 운영실태를 점검하여 잠재된 신규 리스크를 발굴하고 확인된 문제를 리스크 관리체계에 반영하여 환류하고자 하였으며, 제도 운영의 실효성을 높일 수 있는 실질적인 개선방향 도출에 집중하였다.

2. 감사범위 및 중점사항

이번 감사에서는 연차휴가 사용촉진 제도를 총 2개 업무 분야로 구분하여 아래 [표 1]과 같이 각 분야별 감사 중점사항을 도출하였다.

- ① 촉진 시기 및 절차 분야에서는 단계별 법정 절차 준수 여부를 검토하고,
- ② 촉진 예외 대상 분야에서는 연차휴가 사용촉진 예외 적용의 적정성 및 1년 미만 근로자에 대한 이행 여부를 확인하여 연차휴가 사용촉진 제도 운영 전반의 실태를 점검하고자 하였다.

[표 1] 감사 중점사항

감사 분야	중점 감사사항
촉진 시기 및 절차 준수의 적절성	- 법정 연차촉진 시기의 준수 여부 - 2차 연차촉진 절차 운영 미흡 - 노무수령 거부 의사표시의 이행 여부
촉진 예외 대상 선정의 적절성	- 1년 미만 근로자 대상 연차촉진 여부 - 1년 단위 계약직(위촉직) 대상 연차촉진 여부

3. 감사실시 과정

관리원의 연차휴가 사용촉진의 전반적인 운영 현황을 확인하기 위해 2026. 2. 2.부터 2026. 2. 6.까지 예비조사 기간 동안 연차휴가 사용촉진 실시내역에 대한 자료를 수집·분석하여 감사 중점사항을 도출하였고, 2026. 3. 3.부터 3. 13.까지 총 9일간 [표 2]와 같이 감사반장을 포함한 감사인원 7인을 투입하여 감사를 진행하였다.

특히, 실지감사 착수에 앞서, 「근로기준법」에 따른 연차휴가 발생요건 등에 대한 고용노동부 교육을 수강(2026. 2. 2.)하고, 예비조사 시 확인된 감사 중점 사항에 대해 외부 전문가(노무사)를 활용하여 세미나를 진행하였다.

[표 2] 참여 감사인 현황

감사인	구 분	주요 업무
조석기	총 괄	감사업무 전반 총괄 (감사반장)
차선호	리스크 분석	연차 사용촉진 운영 미흡에 따른 리스크 분석
이수지	촉진 제외 대상 점검	1년 미만 근로자 대상 연차 사용촉진 적정성 점검
박태현	ERP 데이터 분석	연차 사용 관련 ERP 데이터 분석
박소영	절차 및 시기 점검	연차 사용촉진 절차 및 시기 적정성 점검
남우석	ERP 데이터 분석	연차 사용 관련 ERP 데이터 분석
김강현	촉진 제외 대상 점검	1년 단위 계약직 대상 연차 사용촉진 적정성 점검

4. 감사결과 처리

감사실에서는 감사결과 확인된 사항과 관련하여 연차휴가 사용촉진 담당부서 (☞실)에게 확인서를 징구하고 의견을 회신받았으며, 감사결과 지적사항에 대한 질문·답변 과정을 통해 ☞본부를 총괄하고 있는 ☞본부장의 의견을 청취하였다. 이후 감사실은 지적사항에 대한 감사심의위원회 심의를 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

II

감사대상 업무 현황

연차휴가 사용촉진 제도는 근로자의 실질적인 휴식권을 보장하고 휴가를 금전적 보상의 수단으로 활용하는 관행 개선을 목적으로 「근로기준법」 개정을 통해 2003년 법제화되었으며, 사용자가 근로자에게 미사용 연차의 사용을 적극적으로 권고(촉진)하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 않은 경우 사용자의 보상 의무 면제에 대한 내용을 포함한다.

관리원은 「근로기준법」 제61조를 근거로 매년 연차휴가 사용촉진을 실시하고 있으며 해당 절차는 근무기간에 따른 대상자별 구분과 시기별 1·2차 촉진 단계로 구분되어 운영된다. 대상자의 경우 1년 이상 근무자와 1년 미만 근무자로 구분하여 각각 「근로기준법」에서 정한 기준을 적용하고 있으며, 절차적으로는 미사용 연차를 고지하고 사용시기 지정을 요구하는 ‘1차 촉진’과 이후 근로자가 사용시기를 지정하지 아니할 경우 사용자가 이를 직접기를 강제 지정하는 ‘2차 촉진’ 단계로 구분되며 세부내용은 아래 [표 3]과 [표4]와 같다. 아울러 관리원 「인사 규정」 제64조에서도 연차휴가 사용촉진을 위하여 「근로기준법」 제61조에서 정한 기준과 동일한 내용의 연차휴가 사용촉진 절차를 규정하고 있다.

[표 3] 1년 이상 근로자 대상 연차촉진 절차 (「근로기준법」 제61조제1항, 회계연도 연차 부여 기준)

구분	1차 촉진 (회사→근로자)	연차 사용 계획 제출 (근로자→회사)	2차 촉진 (회사→근로자)
촉진 내용	미사용 연차일수 고지 및 사용시기 지정·통보 요구	사용시기 지정·통보	휴가 사용 시기 지정 및 통보
촉진 기간	7. 1. ~ 7. 10. (사용 종료 6개월 전)	촉진일로부터 10일 이내	~ 10. 31. (사용 종료 2개월 전)

[표 4] 1년 미만 근로자 대상 연차촉진 절차 (「근로기준법」 제61조제2항, 입사일 2026. 1. 1.기준)

구분	1차 촉진 (회사→근로자)	연차 사용 계획 제출 (근로자→회사)	2차 촉진 (회사→근로자)
촉진 내용	미사용 연차일수 고지 및 사용시기 지정·통보 요구	사용시기 지정·통보	휴가 사용 시기 지정 및 통보
촉진 기간	7. 1. ~ 7. 10. (사용 종료 6개월 전)	촉진일로부터 10일 이내	~ 10. 31. (사용 종료 2개월 전)

Ⅲ 감사결과

1. 감사결과 총괄

이번 ‘연차휴가 사용촉진 제도 운영실태’ 특정감사 결과 [표 5]와 같이 총 5건의 신분·행정 조치를 요구하였다.

[표 5] 감사총괄 조치사항

구분	신분조치					재무 조치	행정 조치		합계		
	징계 (인원)	경고	주의	구두 경고	구두 주의		통보	시정	신분 조치	재무 조치	행정 조치
합계	-	1	1	-	-	-	2	1	2	-	3

감사결과 확인된 문제점을 요약하면 다음과 같다.

① 연차휴가 사용촉진 운영 및 절차 미흡 (시정1, 통보1, 경고1, 주의1)

①-1. 1차 촉진 미 실시 및 지연 등 운영 부적정

- 20XX년 1차 촉진 시 위촉직 XX명을 누락하였고 20XX년에는 1차 촉진 법정기한보다 4일 지연 실시하여 미사용 연차에 대한 보상의무가 발생하였음에도 보상조치 없이 XX명의 잔여연차 XX일 XX시간을 소멸

①-2. 연차 사용시기 지정·통보(2차 촉진) 절차 미이행

- 20XX년 2차 촉진 대상 XX명에 대하여 2차 촉진을 이행하지 않았음에도 보상조치 없이 XX명의 잔여연차 XX일 XX시간 XX분을 소멸

①-3. 연차 사용촉진에 따른 노무수령 거부 조치 미이행

- 연차촉진에 따른 연차 지정일에 출근하는 직원을 대상으로 명확한 노무수령 거부 조치를 이행하지 않고 보상의무가 남아있는 XX명의 잔여연차 XX일 XX분을 보상조치 없이 소멸

② 1년 미만 계속 근로자의 연차휴가 사용촉진 운영 미흡 (통보1)

- 1년 미만 근로자의 1차 촉진 기한 미준수로 보상의무가 발생한 퇴직자 XX명의 XX일 XX시간에 대한 미사용 연차수당을 평균임금에서 누락함

이에 대하여 감사실은 ㉠실에 복무담당자로서 연차휴가 사용촉진 업무를 소홀히 한 관련자에게 신분 조치를 요구하고, 연차휴가 사용촉진 운영 및 절차 미흡으로 인해 소멸대상이 아님에도 소멸된 미사용 연차에 대하여 적절히 조치하고 향후 동일사례가 재발되지 않도록 절차를 마련하도록 통보하는 등 총 5건의 처분을 요구하였다.

2. 분야별 실태와 문제점

가. 연차휴가 사용촉진 운영 및 절차 미흡

1. 업무개요

☐본부 ☐실은 「직제규정 시행규칙」 제7조제2항제3호에 따라 국토안전관리원(이하 ‘관리원’이라 함)의 복무 관련 업무를 담당하고 있으며, 복무관련 업무 중 직원들의 연차 유급휴가(이하 ‘연차’라 함)와 저축연차를 관리하고 관계 법령 및 규정에 따라 연 2회 연차휴가 사용촉진을 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「근로기준법」 제60조에 따르면 사용자는 계속 근로기간이 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 연차를 주어야 하며, 발생한 연차는 1년 이내에 행사하지 않으면 소멸한다. 다만, 연차를 사용하지 못한 것이 사용자 귀책사유에 해당하는 경우에는 소멸하지 아니한다.

한편, 「근로기준법」 제61조에는 사용자의 ‘연차휴가 사용촉진’에 대해 규정하고 있는데, 이에 따르면 사용자는 연차 사용기간이 끝나기 6개월 전을 기준으로 근로자에게 미사용 연차 일수를 알려주어야 하고, 근로자는 그 사용시기를 정하여 사용자에게 통보하여야 하며, 이를 ‘1차 촉진’이라 한다.

만약, 근로자가 1차 촉진을 받은 때로부터 10일 이내에 미사용 연차의 전부 또는 일부의 사용시기를 정하여 통보하지 아니할 경우, 사용자는 연차의 사용기간이 끝나기 2개월 전까지 미사용 연차의 사용시기를 직접 정하여 해당 근로자에게 통보하여야 하며, 이를 ‘2차 촉진’이라 한다.

이와 같이 법정 기한과 절차를 준수하여 사용자가 연차의 사용을 촉진하였음에도 근로자가 연차를 사용하지 아니하여 소멸된 경우, 사용자는 그 사용하지 아니한 연차에 대하여 보상할 의무가 없으며, 이는 사용자의 귀책사유에 해당하지 아니한다. 아울러 연차휴가 사용촉진의 방법 및 절차는 관리원 「인사규정」 제64조에 「근로기준법」과 동일하게 규정되어 있다.

다만, 관련 판례¹⁾에 따르면 연차휴가 사용촉진 이후 근로자의 연차 미사용은 해당 근로자의 자발적인 의사에 따른 것이어야 한다. 만약, 근로자가 연차 사용촉진에 따라 지정된 연차일에 출근하여 근로를 제공한 경우, 사용자는 근로자에게 노무수령을 거부한다는 의사를 명확하게 표시²⁾해야 한다. 사용자가 노무수령 거부 의사를 명확하게 표시하지 아니하거나, 오히려 근로자에게 업무 지시를 하였다면 이는 근로자의 자발적인 의사에 따라 연차를 미사용한 것으로 볼 수 없으므로, 사용자는 근로자가 이러한 근로의 제공으로 인해 사용하지 아니한 연차에 대하여 보상할 의무를 여전히 부담한다.

따라서 관리원은 「근로기준법」 제61조제1항에 따른 연차휴가 사용촉진을 적절히 이행하고, 이후 지정된 연차일에 출근하여 근로를 제공하는 직원에게 노무수령을 거부하는 절차를 이행하여야만 미사용 연차에 대한 보상 의무를 부담하지 아니한다.

1) 대법원 2019다279283

2) 고용노동부 행정해석 근로개선정책과-4271, 2012.8.22.에 따르면 근로자가 사용자의 노무수령 거부 의사를 즉시 인지할 수 있어야 하며, 인정될 수 있는 명확한 조치로는 ① 관리자의 대면 거부 의사 표시 및 퇴근 지시, ② 근로자 책상 위 ‘노무수령 거부 의사 통지서’ 비치, ③ PC를 켤 때 ‘노무수령 거부 통지’ 화면 표출 등이 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

(1) 1차 촉진 미 실시 및 지연 등 운영 부적정

20XX년도부터 20XX년도까지의 실제 연차휴가 사용촉진 운영현황을 점검한 결과, 해실은 아래 [표 6]과 같이 2023년도 연차휴가 사용촉진 대상인 위촉직 직원 XX명을 사용촉진 대상에서 누락하였고 2025년도 1차 촉진을 법정 기한인 20XX년 7월 10일보다 4일 늦은 20XX년 7월 14일에 실시한 사실이 확인되었다.

[표 6] 1차 촉진 현황 (20XX년~20XX년)

구분	20XX년	20XX년	20XX년
법정기한	20XX.7.10.	20XX.7.10.	20XX.7.10.
실제 시행일	20XX.7.6.	20XX.7.1.	20XX.7.14.
대상인원	XX.명	XX.명	XX.명
촉진 인원	XX.명	XX.명	-
미촉진 인원	XX.명	-	XX.명

• 자료 : 해실 제출 자료 재구성

이는 연차휴가 사용촉진 대상자를 누락하고 「근로기준법」에서 정하고 있는 1차 촉진 기한³⁾을 충족하지 못한 경우에 해당하므로, 20XX년도 누락 대상자 XX명과 20XX년도 지연 실시 대상자 XX명에 대한 연차휴가 사용촉진은 적법한 사용촉진으로 보기 어렵다. 따라서 위 대상자들의 미사용 연차에 대해서는 사용촉진에 따른 보상의무 면제가 인정되기 어렵다. 다만, 사용촉진에 따른 보상의무 면제가 인정되지 않는 경우라도, 실제 보상의무 발생 여부는 해당 연차가 실제 소멸하였는지 여부에 따라 판단하여야 한다⁴⁾.

3) 「근로기준법」에서는 연차휴가사용촉진 기한은 연차휴가 사용기한 끝나기 6개월 전을 기준으로 10일 이내로 정의하고 있으므로, 연차휴가 사용기한인 12월 31일 기준으로 하였을 때 7월 1일에서 7월 10일에 해당함

4) (대법원 2012.11.29.선고 2011다469 판결) 해당 판결에서 법원은 원고들이 2007.1. 1. 연차휴가권을 취득한 다음 1년의 경과로 휴가의 불실시가 확정된 다음날인 2008. 1. 1.부터 연차휴가의 채권의 소멸시효가 진행된다고 판단

이를 위해 각 연도별 12월 31일 기준으로 연도별 촉진 대상 연차의 소멸 여부를 추가 점검한 결과, [표 7]과 같이 20XX년도 연차휴가 사용촉진 대상에서 누락된 위촉직 XX명의 경우 관리원 「인사규정」 제60조제2항에 따라 위촉직의 연차 사용기한이 입사일 기준 다음연도 12월 31일까지 연장되어 20XX년 12월 31일 기준으로 소멸한 연차가 없었다. 따라서 20XX년에는 사용촉진 절차상의 하자는 있었으나 보상 의무가 실제 발생하지 아니하였다. 반면, 20XX년도 1차 촉진이 지연된 XX명 중 XX명의 잔여 연차인 XX일 XX시간은 사용자의 보상 의무가 면제되지 아니하였음에도 적절한 보상 조치없이 소멸된 것으로 확인되었다.

[표 7] 1차 촉진 미흡에 따른 소멸연차 현황(20XX년~20XX년)

대상연도	잔여연차 발생 인원 ¹⁾	소멸연차 일수 ²⁾
20XX년	-	-
20XX년	-	-
20XX년	XX.명	XX.일 XX.시간

• 주 1) 20XX년도부터 20XX년도까지 1차 연차사용촉진 미흡에 따라 12.31.기준 발생한 잔여연차 발생 인원

2) 연도별 12.31. 기준으로 소멸한 연차의 일수

• 자료 : 해실 제출 자료 재구성

하고 있음. 즉, 판례는 연차휴가를 사용할 권리가 소멸한 다음날 연차휴가 채권이 발생한다는 전제로 판단하고 있음

(2) 연차휴가 사용시기 지정·통보(2차 촉진) 절차 미이행

1차 촉진 시 연차사용 계획 미제출자가 없었던 20XX년과 1차 촉진 시기 지연에 따라 촉진 자체의 효력이 인정되지 아니한 20XX년을 제외하고, 20XX년의 연차휴가 사용촉진 이행 내역을 확인한 결과, ☞실은 아래 [표 8]과 같이 20XX년 1차 촉진 시 미사용 연차에 대한 사용시기를 지정하여 통보하지 아니한 직원이 XX명이 있었음에도 사용시기를 직접 지정하여 통보하는 2차 촉진 절차를 이행하지 아니하고, 대신 1차 촉진과 동일하게 단순히 연차 사용계획 수립을 재촉구하는 데 그친 것으로 확인⁵⁾되었다.

이처럼, 2차 촉진 시 ‘사용자의 사용시기 직접 지정 및 통보’가 누락된 단순 재촉구 안내는 「근로기준법」 제61조제1항에 따른 연차휴가 사용촉진으로 보기 어렵다. 따라서 해당 연차의 사용기한인 12월 31일이 경과하여 연차휴가 사용권이 소멸하더라도 미사용 연차에 대한 보상 의무가 면제되지 아니한다.

그러나, ☞실은 아래 [표 8]과 같이 총 2명⁶⁾의 미사용 연차 XX일 XX시간 XX분을 적절한 보상 조치 없이 소멸 처리하였다.

[표 8] 2차 촉진 미실시에 따른 소멸연차 현황(20XX년)

대상연도	2차 촉진 대상인원 ¹⁾	소멸연차 대상인원	소멸연차
20XX년	XX명	XX명	XX일 XX시간 XX분

- 주 1) 2차 촉진 이행기한(10월 31일)을 기준으로 재직자
- 자료 : ☞실 제출자료 재구성

5) ☞실-XXXX(20XX.XX.XX.), ☞실-XXXX(20XX.XX.XX.)

6) 20XX년 1차 촉진 시기 지연은 그 자체로 사용촉진의 법적 효력이 인정되지 아니하고 해당 시점부터 미사용 연차에 대한 보상 의무가 발생되므로 20XX년 2차 촉진 미실시 현황은 제외(20XX년은 2차 촉진 대상이 없었음)

(3) 연차휴가 사용촉진에 따른 노무수령 거부 조치 미이행

20XX년도 이후 연차휴가 사용촉진 이행 내역을 확인한 결과, ㉠실은 「근로기준법」 제61조제1항에 따라 직원들에게 미사용 연차 일수를 고지하고 사용시기를 통보받는 1차 촉진을 실시하고, 이에 따라 직원들에게 잔여연차에 대한 사용계획을 통보받았다.

고용노동부 행정해석(근로개선정책과-4271, 2012.8.22.)에 따르면 사용자가 미사용 연차에 대한 보상 의무를 면제받기 위해서는 단순히 연차 사용계획을 제출받는 것 뿐만 아니라, 근로자의 자발적인 연차 미사용임을 나타낼 수 있는 명확한 노무수령 거부 조치가 이루어져야 한다. 그 방법으로는 ① 관리자의 대면 거부 의사 표시 및 퇴근 지시, ② 근로자 책상 위 ‘노무수령 거부 의사 통지서’ 비치, ③ PC를 켤 때 ‘노무수령 거부 통지’ 화면 표출 등이 있으며, 근로자가 사용자의 거부 의사를 즉시 인지할 수 있는 실질적인 조치가 이루어져야 한다.

20XX년 1차 촉진 지연 실시(XX명)와 20XX년 2차 촉진 미실시(XX명)로 인해 법적 효력이 인정되지 아니한 인원을 제외하고 1차 촉진 시 제출된 사용계획상의 연차를 사용하지 아니하여 잔여연차가 발생한 직원은 아래 [표 9]와 같이 총 XX명으로 확인되었다. 이는 해당 직원들이 연차 사용계획에 따른 지정일에 연차를 사용하지 아니하여 부여된 연차를 모두 소진하지 못한 것임에도 ㉠실은 잔여연차가 발생하는 과정에서 해당 직원들을 대상으로 관리자의 대면 거부 의사 표시 및 퇴근 지시 등 적절한 노무수령 거부 조치를 이행하지 아니한 사실⁷⁾이 확인되었다.

7) 당시 연차휴가 사용촉진 담당자와의 인터뷰를 통해 확인

이처럼, 실질적인 노무수령 거부 절차가 적절히 이행되지 아니함에 따라, 20XX년과 20XX년의 경우 지정된 연차일에 출근한 직원을 대상으로 한 미사용 연차 보상 의무는 소멸되지 아니하고 그대로 유지되었으며 그 대상이 되는 미사용 연차는 총 XX일 XX분이다.

결과적으로 관리원은 지난 3년간 연차 사용촉진 절차를 적절하게 이행하지 아니하여 미사용 연차에 대한 보상 의무를 면제받지 못하였다. 1차 촉진 시기를 미준수한 20XX년, 2차 촉진을 미실시한 20XX년 및 노무수령 거부 조치를 실시하지 아니한 20XX년~20XX년에 적절한 보상 조치 없이 소멸한 연차 내역은 아래 [표 9]와 같다.

[표 9] 연차휴가 사용촉진 미흡에 따른 소멸연차 일수(20XX년~20XX년)

대상연도	연차소멸 대상인원	소멸연차일수	비고
20XX년	XX명	XX일	노무수령 거부절차 미실시
계	XX명	XX일	-
20XX년	XX명	XX일 XX시간 XX분	2차 촉진 미실시
	XX명	XX일 XX분	노무수령 거부절차 미실시
계	XX명	XX일 XX시간	-
20XX년	XX명	XX일 XX시간	1차촉진 시기 지연
계	XX명	XX일 XX시간	-
총계	XX명	XX일 XX시간	-

• 자료 : 회실 제출자료 재구성

이와 같이, 연차휴가 사용촉진의 법정 기한 미준수, 2차 촉진 및 노무수령 거부 조치 미실시로 인해 연차휴가 사용촉진의 법적 요건을 갖추었다고 할 수 없으며, 그로 인해 미사용 연차에 대한 사용자의 보상 의무 또한 소멸되었다고 볼 수 없다.

따라서, [하]실은 소멸된 미사용 연차에 대한 적절한 보상 조치를 할 필요가 있으며, 아울러 「근로기준법」에 따른 연차휴가 사용촉진 시기 및 절차 준수와 실질적인 노무수령 거부 절차 도입 등 연차휴가 사용촉진 운영 및 절차 전반에 대한 개선 대책을 수립하여 제도의 실효성을 확보할 필요가 있다.

관련자 의견 검토

[가]본부 [하]실은 감사결과를 인정하며 향후 ERP시스템 기능고도화를 통해 미사용 연차 사용시기 지정 및 노무수령 거부 기능을 반영하여 운영하겠다고 답하였다.

행정X급 AJ은 2025년 1차 촉진 당시 기존 서면으로 하던 연차촉진을 ERP 시스템 기능고도화를 통해 전자로 운영하고자 하였으나, 시스템 개발 과정에서 기능고도화 반영 시기가 늦어짐에 따라 연차 사용촉진 또한 늦어진 것이라고 답하였으며, 미사용 연차에 대해 사용시기를 직접 지정하여 통보하는 2차 촉진과 노무수령 거부 절차를 수행하지 아니한 사실에 대해 인정하였다.

조치할 사항 **☞실장은**

- ① 연차휴가 사용촉진 운영 및 절차 미흡으로 인해 소멸대상이 아님에도 소멸된 미사용연차에 대하여 적절히 조치하고,**(시정)**
- ② 향후 동일한 사례가 재발되지 않도록 「근로기준법」에 따른 시기 및 절차를 준수하고 실질적인 노무수령 거부 절차를 마련하여 시행할 수 있도록 대책을 마련하시기 바라며, 연차휴가 사용촉진 제도 운영 미흡으로 발생할 수 있는 리스크를 신규로 정의하여 이를 리스크 관리체계에 반영하고 해당 리스크가 적정하게 통제될 수 있도록 지속적으로 관리하시기 바라며,**(통보)**
- ③ 복무담당자로서 연차휴가 사용촉진 업무를 소홀히 한 행정X급 AJ에게 ‘경고’ 조치하고,**(경고)**
- ④ 직상감독자로서 결재권자였던 행정X급 DK에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.**(주의)**

나. 1년 미만 계속 근로자의 연차휴가 사용촉진 운영 미흡

1. 업무개요

☐본부 ☐실은 「직제규정 시행규칙」 제7조제2항제3호에 따라 국토안전관리원(이하 ‘관리원’이라 함)의 복무 관련 업무를 담당하고 있으며, 복무관련 업무 중 직원들의 연차 유급휴가(이하 ‘연차’라 함)와 저축연차를 관리하고 관계 법령 및 규정에 따라 연 2회 연차휴가 사용촉진을 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「근로기준법」 제60조에 따르면 사용자는 계속 근로기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 부여하여야 하며, 발생한 휴가는 ‘최초 1년의 근로가 끝날 때’까지 사용하지 아니하면 소멸한다. 다만, 휴가를 사용하지 못한 원인이 사용자의 책임에 있는 경우에는 소멸하지 않는다.

또한, 같은 법 제61조제1항 및 제2항에 따르면 사용자가 유급휴가 사용촉진을 위하여 법정 절차와 기한에 따라 적정한 조치를 한 경우에 한하여 미사용 휴가가 소멸하더라도 보상의무가 면제된다. 특히 계속근로기간이 1년 미만인 근로자에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 3개월 전을 기준으로 한 1차 연차휴가 사용촉진과 근로자가 사용 시기를 통보하지 않은 경우 종료 1개월 전까지 실시하는 2차 연차휴가 지정·통보를 각각 서면으로 하여야 한다.

한편, 관리원 「퇴직급여규칙」에 따르면, 퇴직금 산정 시 기준이 되는 평균임금은 ‘이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날(기준일) 이전 3개월 동안 지급된 기본급, 제수당(연차수당 및 명절휴가비 제외), 파견여비 합산액을 3등분한 금액’과 ‘기준일 직전 1년간 지급된 성과연봉, 연차수당, 명절휴가비, 경영평가성과급 합산액을 12등분한 금액’을 합산하되, 합산액이 통상임금보다 적으면 통상임금을 평균임금으로 적용하도록 규정하고 있다.

그리고 “근로기준정책과-1020(2023.3.28.)”, “근로개선정책과-4298(2013.7.23.)” 및 “임금근로시간정책팀-2239(2007.6.28.)” 등의 고용노동부 행정해석에 따르면 사용자가 법에서 규정한 연차휴가 사용촉진 조치를 이행하지 않은 경우 사용자는 미사용 휴가에 대해 수당을 지급하여야 하며, 지급된 연차수당은 퇴직금 산정을 위한 평균임금 산정 시 기준임금에 포함하여야 한다.

즉, 1년 미만 근무 직원의 연차휴가 사용촉진이 적절하게 이루어지지 아니하여 미사용 연차에 대한 수당 지급의무가 발생한 경우, 해당 수당의 발생일이 퇴직 전 1년 이내라면 이를 퇴직금 산정을 위한 평균임금에 산입하여야 한다.

이에 따라 관리원은 계속 근로기간 1년 미만 근로자에 대한 연차휴가 사용촉진을 관계 법령과 내부 규정에서 정한 절차와 시기에 따라 적절하게 실시하여야 하며, 만약 그 절차를 이행하지 아니하여 미사용 연차의 수당 지급의무가 발생한 경우에는 해당 수당의 발생시기와 지급시기, 평균임금 산정기간 포함 여부를 검토하여 퇴직 시 평균임금 및 퇴직급여 산정에 적절하게 반영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 「연차휴가 사용촉진제도 운영실태」 감사를 통해 관리원의 복무 업무를 담당하는 회실이 관리원에 입사한 1년 미만 근무 직원을 대상으로 20XX년부터 20XX년까지 시행한 연차휴가 사용촉진 운영현황을 점검한 결과, 아래 [표 10]과 같이 1년 미만 근무 직원에 대한 1차 연차휴가 사용촉진이 법정 기한 내 실시하지 않은 사실을 확인하였다.

[표 10] 1년 미만 근무 직원의 연차휴가 사용촉진 현황

(단위 : 명)

구분	2022년도 입사자	2023년도 입사자	2024년도 입사자
1년 미만 근무 직원 연차사용촉진 대상 ¹⁾	XX	XX	XX
법정 기한 ²⁾ 내 1차 연차사용촉진 인원	XX	XX	XX
법정 기한 내 1차 연차사용 미촉진 인원	XX	XX	XX

• 주 1) 20XX년도~20XX년도 각 당해연도 입사자 중 입사 1년 도래 전 퇴사자 제외 인원 기준

2) 「근로기준법」기준 최초 1년 근로기간이 끝나기 3개월 전을 기준

• 자료 : 회실 제출 자료 재구성

관리원에서 1년 미만 근무 직원의 연차 사용기간을 다음 연도 12월 31일까지로 운영⁸⁾하고 있더라도, 해당 연차는 여전히 「근로기준법」 제60조제2항에 따른 연차에 해당하므로, 사용촉진도 같은 법 제61조제2항에서 정한 절차와 시기에 따라 별도로 실시하여야 한다. 따라서 1년 이상 근무 직원의 연차휴가 사용촉진과 동일한 기준으로 일괄 처리하거나 법정 시기를 벗어나 실시한 경우에는 적법한 사용촉진으로 보기 어렵고, 미사용 연차에 대한 보상의무도 면제되지 않는다.

8) 「인사규정」 제60조제2항제1호에 따라 계속 근무 연수가 1년 미만인 직원은 입사일 기준 다음 연도 12월 31일까지 연차휴가의 사용기한을 정하고 있음

실제로 1년 미만 근무 직원에 대한 연차휴가 사용촉진 세부 내역을 점검한 결과, 1년 이상 근무 직원들의 연차촉진과 구분하지 않고 [표 11]과 같이 1년 미만 근무 직원에 대한 1차 촉진이 법정 촉진기한을 경과하거나 법정 시기보다 조기에 실시된 사실⁹⁾이 확인되었다. 이에 따라 해당 기간에 발생한 연차는 적법하게 사용촉진이 이루어진 것으로 보기 어렵고, 미사용 연차에 대한 보상의무 면제도 인정되기 어렵다.

[표 11] 1년 미만 직원 연차휴가 사용촉진 세부내역¹⁾

이름	직급	입사일자	최초 1년 종료일	1차 촉진기간(법정)	1차 연차사용 촉진일	비고
AK	X급	20XX.8.22.	20XX.8.21.	20XX.5.22.~20XX.5.31.	20XX.7.6.	지연
BD	X급	20XX.8.22.	20XX.8.21.	20XX.5.22.~20XX.5.31.	20XX.7.6.	지연
BM	X급	20XX.8.22.	20XX.8.21.	20XX.5.22.~20XX.5.31.	20XX.7.6.	지연
AQ	환경시설직	20XX.6.12.	20XX.6.11.	20XX.3.11.~20XX.3.20.	20XX.7.1.	지연
CH	X급	20XX.11.1.	20XX.10.31.	20XX.7.31.~20XX.8.9.	20XX.7.1.	조기
MR	특정기능직	20XX.12.4.	20XX.12.3.	20XX.9.3.~20XX.9.12.	20XX.7.1.	조기
MH	X급	20XX.7.29.	20XX.7.28.	20XX.4.28.~20XX.5.7.	20XX.7.14.	지연
BT	X급	20XX.7.29.	20XX.7.28.	20XX.4.28.~20XX.5.7.	20XX.7.14.	지연
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

• 주 1) 20XX년도 ~ 20XX년도 입사자 기준

• 자료 : 회실 제출 자료 재구성

「근로기준법」, 관리원 「퇴직급여규칙」 및 관련 행정해석¹⁰⁾에 따르면, 미사용 연차수당은 평균임금 산정의 기초가 되는 임금에 포함될 수 있으므로 해당 수당의 지급 여부 및 평균임금 반영 여부는 퇴직급여 적정성 판단에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 20XX년부터 20XX년까지 입사한 직원 중 연차휴가 사용촉진

9) 「근로기준법」 제61조제2항에 따라 1년 미만 근로자는 입사 후 9개월간 발생한 9개 연차는 최초 1년 근로기간 종료 3개월 전을 기준으로 1차 촉진을 하고 이후 발생한 2개 연차는 종료 1개월 전을 기준으로 별도의 촉진 절차를 이행하여야 하나, 월단위 발생하는 연차(최대 11일)와 1년 이상 근로 시 발생하는 연단위 연차를 별도로 구분하여 관리하지 않음에 따라 시기별 촉진 대상이 되는 연차 잔여분을 특정할 수 없어서 해당 내용은 확인이 불가하였음

10) 고용노동부 근로기준정책과-1020(2023.3.28.), 고용노동부 근로개선정책과-4298(2013.7.23.) 및 고용노동부 임금근로 시간정책팀-2239(2007.6.28.)

이 적법하게 이행되지 않은 상태에서 최초 1년의 근로기간 종료 후 12개월 이내 퇴직한 XX명에 대하여 미사용 연차수당의 평균임금 반영 적정성을 별도로 검토하였다. 해당 XX명에 대한 잔여연차를 점검한 결과, 이 중 XX명은 입사 후 1년이 되는 시점에 미사용 연차가 없었고, XX명은 해당 시점에 총 XX일 XX시간의 잔여연차가 있었던 것으로 확인되었다.

[표 12] 근로1년 종료 후 12개월 이내 퇴직자¹⁾

이름	직급	입사일자	퇴사일	잔여연차 ²⁾
QW	X급	20XX.8.22.	20XX.8.28.	XX시간
QO	X급	20XX.8.22.	20XX.12.19.	XX시간
QM	X급	20XX.8.22	20XX.10.16.	XX시간
WE	X급	20XX.8.22.	20XX.12.22.	XX시간
WX	X급	20XX.8.22	20XX.12.22.	XX시간
WC	특정기능직	20XX.12.05.	20XX.12.14.	XX시간
DF	위촉X급	20XX.12.11.	20XX.12.31.	XX시간
VO	위촉X급	20XX.12.18.	20XX.12.31.	XX시간
VG	특정기능직	20XX.5.7.	20XX.8.1.	XX시간
VN	특정기능직	20XX.5.7.	20XX.10.13.	XX분
NO	환경시설직	20XX.6.17.	20XX.9.1.	XX일
NQ	환경시설직	20XX.5.7.	20XX.11.3.	XX일
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
계				XX일 XX시간

• 주 1) 관리원 「퇴직급여규칙」의 평균임금 산정기준에 따라 20XX년도부터 20XX년도까지의 입사자 중 선정

2) 최초1년 근무종료일 기준 잔여 연차 일수

• 자료 : 회실 제출 자료 재구성

그리고 잔여연차가 발생한 XX명을 대상으로 1년 근무 종료시점의 미사용 연차수당이 지급되었다는 전제로¹¹⁾ 퇴직금 산정을 위한 평균임금에 연차수당이 적정하게 산입되었는지 확인한 결과, 해당 수당이 반영되지 않았고, 그로 인해 퇴

11) 1년 미만 근로자에게 매월 1일씩 발생하는 월단위 연차와 1년 이상 근로 시 부여되는 연단위 연차(15개)가 구분되어 관리되지 않음에 따라 1년 근무 종료시점의 미사용연차가 퇴직 시까지 실제 사용여부 확인이 불가하여 지급되었다는 가정을 둠

직급여가 과소 산정될 가능성을 확인하였다.

이처럼, 1년 미만 근로자의 연차휴가 사용촉진을 「근로기준법」에서 정한 법정 기한 내에 별도로 실시하지 아니하고 일반 직원과 동일한 기준으로 일괄 처리할 경우 연차휴가 사용촉진의 법적 효력이 상실되어 1년 근무 종료 점의 미사용 연차수당이 평균임금에 반영되지 않아 퇴직급여가 법정기준보다 과소 산정되어 지급될 우려가 있다.

따라서, 회실은 1년 미만 근로자의 연차휴가 사용촉진이 적절히 이루어질 수 있도록 관리 방안 등을 마련하여 운영할 필요가 있다.

관련자 의견 검토

본부 회실은 감사결과를 인정하며 향후 관련 법령을 준수하여 운영하도록 조치하겠다고 답하였으며,

행정X급 AJ은 계속 근로기간이 1년 미만인 직원의 연차 사용촉진 시기에 대해 인지하고 있었으나, 계속 근로기간이 1년 미만인 직원의 경우 입사연도 다음 해까지 연차를 사용할 수 있음에 따라 연차 사용촉진을 계속 근로기간이 1년 이상인 직원들과 같은 시기에 진행하였으며 향후 관련 법령에 따른 시기를 준수하여 운영하겠다고 답하였다.

조치할 사항 회실장은 향후 동일한 사례가 재발되지 않도록 「근로기준법」

을 준수하여 1년 미만 근로자의 연차휴가 사용촉진이 적절하게 운영될 수 있도록 대책을 마련하시기 바라며, 1년 미만 계속 근로자의 연차휴가 사용촉진 제도 운영 미흡으로 발생할 수 있는 리스크를 신규로 정의하여 이를 리스크 관리 체계에 반영하고 해당 리스크가 적정하게 통제될 수 있도록 지속적으로 관리하시기 바랍니다.(통보)

1. 이의신청 및 조치

「감사규정」 제31조에 따라 조치요구에 이의가 있을 때에는 그 이유를 명백히 하여 15일 이내 이의신청 가능하며 접수된 이의신청 건은 「감사규정 시행규칙」 제26조의 절차에 따라 처리하도록 함

2. 향후계획

- (결과통보) 결과 통보 및 결과에 대한 조치 요구
- (이의신청) 감사결과에 따른 이의신청 접수(결과 통보일로부터 15일 이내)
- (경영공시) 감사결과 확정일로부터 14일 이내 알리오 경영공시

3. 감사 처분사항 재발 시 조치계획

향후 이번 감사 지적사항에 대해 동일한 사항으로 재차 위반할 경우에는 한 단계 상위 처벌 조치하도록 함 (자진신고 감경조치 포함)

붙임 : 관련 규정 1부.

□ 조치 관련 규정

[감사규정 시행규칙]

- 제23조(감사결과에 대한 조치)** ① 감사는 감사결과 위법 또는 부당한 사실이 발견되었을 때에는 원장에게 감사결과에 대한 조치를 요구하여야 하며, 그 기준은 별표 3과 같다.
- ② 제1항에 따른 감사결과에 대한 조치요구는 별지 제14호 서식의 처분요구서를 작성하여 통보한다.
- ③ 규정 제30조제1항에 따라 징계를 요구하는 때에는 「인사규정」 및 「인사규정 시행규칙」에 따라 그 종류를 명시하여 징계를 요구할 수 있다. 이 때, 필요한 경우에는 사전에 국토안전원 법률고문, 청렴옴부즈만 및 관련 분야 전문가에게 징계의 적정성 여부와 징계양정기준을 검토하게 할 수 있다.
- ④ 감사결과에 대한 조치요구사항 중 위법부당 내용이 단순하고 경미한 경우 감사반장 또는 감사인이 별지 제15호 서식에 의하여 현지조치를 요구할 수 있다. 이 경우 감사 대상부서의 장은 그 조치결과를 별지 제16호 서식에 의하여 통보하여야 한다.

[별표 3] 감사결과에 대한 조치기준(제23조제1항 관련)

지적구분	내 용
징 계	· 인사규정 제72조의 징계사유에 해당하거나 정당한 사유 없이 자체감사를 거부하거나 자료의 제출을 게을리 한 경우
변 상	· 고의 또는 중대한 과실로 인하여 국토안전원에 금전적 또는 물적 손해를 끼친 경우로서 변상 책임의 소멸사유가 없는 경우
경 고	· 위법·부당 사항으로써 그 행위가 중요시 되나 그 정상이 참작되어 징계에 부의함이 과중하다고 인정되는 경우
주 의	· 위법·부당 사항으로써 그 내용이 경미하고 고의가 없는 경우
시 정	· 부당처리 사항으로서 이를 정당한 상태로 회복할 수 있는 사항 또는 교정이 가능한 사항
개 선	· 제규정이나 제도상 결함으로 업무수행에 문제가 있어 이의 개선이 필요한 경우
권 고	· 감사결과 문제점이 인정되는 사실이 있어 그 대안을 제시하고 감사대상부서의 장 등으로 하여금 개선방안을 마련하도록 할 필요가 있는 경우
통 보	· 감사결과 비위사실이나 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 다른 처분요구를 하기에 부적합하여 각 부서에서 자율적으로 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우
현 지 조 치	· 사안이 경미한 경우나 국토안전원에 끼친 손해의 정도가 극히 적다고 판단된 경우 또는 업무 처리 중의 사소한 오류에 대하여 현장에서 즉시 시정 등이 가능한 사항
고 발	· 징계사항중 범죄혐의가 명백한 경우
포 상	· 업무수행 상태가 특히 우수하거나 획기적인 발전을 이루었을 경우 개인이나 당해부서에 대하여 포상 또는 표창 등의 적절한 조치

[인사규정]

제86조(징계의 사유) 직원의 징계사유는 다음 각 호와 같다.

1. 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
2. 국토안전원의 업무와 관련 유무를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상케 하는 행위를 하였을 때
3. 고의·과실로 국토안전원에 손해를 끼쳤을 때
4. 법령 및 국토안전원 규정을 위반하였거나 국토안전원 발전에 심히 부적합한 행위를 하여 고의적으로 방해 또는 지연시킨 사실이 인정될 때
5. 채용과 관련한 부정한 행위를 한 사실이 인정될 때
6. 형사사건으로 입건 또는 법원에 계류 중이거나 비위사실이 명백할 때
7. 성폭력, 성희롱 또는 성매매 등의 위법행위를 한 경우
8. 임의로 정보를 수집·가공하여 원본과 다른 정보를 공개하거나 보유하고 있는 정보를 고의적으로 미보유 처리하여 정보를 숨기고 공개를 회피하는 경우
9. 불복절차(행정심판, 행정소송 등)를 통해 정보공개 관련 의무가 발생하였음에도 이를 불이행 한 경우

□ 이의신청 관련 관련규정

「감사규정」

제31조(감사결과 조치) ① 원장은 제30조제1항에 의한 요구를 받은 때에는 지체 없이 이에 대한 조치를 취하고 그 결과를 감사에게 통보하여야 한다. 다만, 감사의 요구에 이의가 있을 때에는 그 이유를 명백히 하여 15일 이내에 감사에게 이의신청을 할 수 있다.

② 감사는 제1항에 따른 조치내용이 요구내용과 다르거나 원장의 이의신청이 부당하다고 인정되는 경우에는 통보 또는 이의신청을 받은 날로부터 1월 이내에 해당 조치의 이행을 원장에게 재요구할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 원장이 재요구를 받은 때에는 정당한 사유가 없는 한 감사의 재요구에 응하여야 한다. 다만 원장은 재요구에 이의가 있을 때에는 재요구를 받은 날로부터 1월 이내에 감사에게 사유를 명시하여 재심사를 요구할 수 있다.

④ 원장이 제3항 규정에 의한 재심사를 요구하지 않으면서 1월을 초과하여 재요구에 대해 조치를 취하지 아니하거나 재심사 요구 사유가 정당하지 못하다고 판단되는 경우 감사는 이사회에 그 사실을 보고하여야 한다.

「감사규정 시행규칙」

- 제26조(이의신청의 처리)** ① 제25조에 따른 이의신청에 필요한 요건을 갖추지 못한 경우에는 이를 접수하지 아니한다.
- ② 감사가 제1항에 따른 이의신청을 접수한 경우에는 지체 없이 이를 심사하여 필요한 조치를 취하여야 하며, 접수한 날로부터 1개월 이내에 처리하여야 한다. 다만, 기한 내에 처리할 수 없는 특별한 사유가 있을 때에는 그 사유와 소요기간을 명시하여 원장에게 통보하고 그 처리기한을 연장할 수 있다.
- ③ 심사결과 이의신청 사유가 이유 있다고 인정되는 경우에는 원 조치요구를 취소하거나 그 내용을 변경한다.
- ④ 제2항에 따른 심사결과에 대하여 재차 이의가 있을 때에는 그 심사 결과를 통보받은 날로부터 1월 이내에 재심사를 요구할 수 있다.
- ⑤ 제1항 및 제3항의 처리결과에 대하여 결정일로부터 7일 이내에 원장에게 통보하여야 한다.